

מדינת ישראל
יחידת סמך משרד האוצר

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

ישיבה מספר 2019008

תאריך הישיבה : יום שני , ג' ניסן תשעט , 08/04/2019
מקום הישיבה : רחוב הרצל 91, רמלה

פרוטוקול דיון

סעיפים שנדונו:

מספר	שם
1	נושא - אישור פרוטוקול
2	תוכנית - ממ/ 2050 : הרחבת בית דגן
3	תוכנית - תממ/ 3 /21 /42 : בית דגן
4	תוכנית - תממ/ 3 /21 /44 : קרית עקרון
5	תוכנית - 415-0557090 : חניונים, תחנות דלק ואזורי מנוחה מחלף רמלה מערב
6	תוכנית - 408-0242412 : נת/2035 - תכנית מתאר נתניה
7	תוכנית - 408-0542514 : נת/42/800-ב- מגורים, מסחר, תעסוקה, שב"צ ודיוור להשכרה
8	תוכנית - תמא/ 15 /ב : שדה תעופה זמני –הרצליה
9	תוכנית - 417-0528968 : שמורת טבע אוג קוצני שד/222

הפרוטוקול אושר בישיבת הוועדה מיום 13.5.19.

נוכחים – מליאת הוועדה המחוזית:

חברים:

נכחה	גב' שירה ברנד , יו"ר הוועדה המחוזית, נציגת שר האוצר
נכח	מר גיא קפלן , מתכנן המחוז, נציג שר האוצר
נכחה	גב' ורד אדרי , נציגת המשרד להגנת הסביבה
נכח בסעיפים 5	מר יונתן בר סימן טוב, מ"מ נציג משרד הפנים
נכח בסעיפים 1-3, 9	מר עמרי קולט, מ"מ נציג משרד הפנים
נכחה	מר רימה גנזל, מ"מ נציגת משרד הבריאות
נכחה	גב' שני כנעני , נציגת משרד הביטחון
נכח	מר טימור מגרלי , מ"מ נציגת משרד הבינוי והשיכון
נכחה	גב' טובית שושן , נציגת משרד החקלאות
נכחה	גב' מיכל מזור , מ"מ נציגת משרד המשפטים
נכח	מר משה צימרמן , נציג משרד התיירות
נכחה	גב' שני משיח, מ"מ נציגת משרד התחבורה
נכח	מר דוד אמגדי, מ"מ רשות מקרקעי ישראל
נכח בסעיפים 1-4	מר אלי אסקוזידו, ראש מועצה אזורית נחל שורק, נציג רשויות מקומיות
נכח	מר משה פרלמוטר, נציג הארגונים שעניינם שמירת הסביבה
נכחה	אדר' רודיקה רבינוביץ, נציגת התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל

יועצים:

נכח	עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית
-----	---

מזכירות הועדה:

נכחה בסעיפים 1-6, 9	גב' רונית חג'ג', מזכירת הועדה
נכחה בסעיפים 7-8	גב' דינה בן עבו

1. נושא - אישור פרוטוקול

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 11.3.19.

2. תוכנית - ממ/2050 : הרחבת בית דגן

רקע

תכנית ממ/2050 אושרה בתאריך 17/04/2012 ומטרתה הקמת שכונת מגורים חדשה בת 511 יח"ד, ושימושים נלווים נוספים. שטח התכנית כ-92 ד' והוא ממוקם בחלק הדרום מזרחי של בית דגן בסמוך לכביש 44. בסעיף 24 לתכנית נקבע:

- א. לא יינתנו היתרי בניה במגרשים 1-7 עד לביצוע שטחי הציבור הפתוחים בתאי שטח 208-211 ושבילים בתאי שטח 400-401 ודרכים (ברוחב חלקי) מספר 1, 2, 3, 4, כולל ביצוע תשתיות תת קרקעיות למגרשים אלו.
- ב. לא יינתנו היתרי בניה לשאר המבנים בתחום התכנית, עד לאחר השלמת רוחב הכבישים וביצוע השלמת התשתיות התת קרקעיות לאורכם.
- ג. מתן היתר בניה מעבר מעבר ל 80% מיחה"ד בתכנית יותנה בביצוע פיתוח תאי שטח מס' 200, 203, 204 ובתא שטח מס' 500.
- ד. ביצוע מבני הציבור בתא שטח 100 ו 1001 – בקבלת עמדת משרד החינוך, המועצה המקומית והוועדה המקומית.
- ה. ביצוע דרך מס' 1 (ברוחב מלא) יותנה בביצוע שצ"פ בתאי שטח 206 ו 207.
- ו. בניה בשלב א' בטווח הקטן מ-100 מ' מהחממות, בהתאם לאמור בסעיף 17 ס"ק ז'.
- ז. תחילת ביצוע התכנית עד 5 שנים מיום אישור התכנית.

בתאריך 17.3.19 פנה נציג רמ"י בועדה המחוזית בבקשה לביטול תנאים בתכנית ממ/2050 לפי ס' 145 (ג) לחוק התו"ב. במכתב הפנייה נמסר כי התכנית בשלבי פיתוח מתקדמים וכי דרכים 2,3 ו-4 בוצעו ויתר הדרכים והתשתיות נמצאים לקראת הוצאת מכרז לביצוע. לפיכך, מבוקש לבטל את סעיף 24 (א) לעניין התנאים להיתרי בניה. דרך מס' 1 כלולה בתכנית 0191205-455 המופקדת. במסגרת התכנית המופקדת מוצע תוואי שונה מהתוואי המוצע בתכנית ממ/2050 ונכון לבצע את סלילת הכביש לפי התכנון העתידי ולא לבצע סלילה מיותרת. ביטול התנאי נדרש על מנת לאפשר לחברה המבצעת את הפרויקט לקדם את הבניה במקביל לביצוע התשתיות.

בקשה קודמת לשינוי שלביות בתכנית זו לעניין סעיף 24 א' נדונה ואושרה ב- 17.6.18 לאחר שמיעת התנגדויות לבקשה. הועדה החליטה כי תנאי למתן היתרי בנייה מעבר ל- 80% מיחה"ד בתכנית יותנה בביצוע שלב א' – השלמת עבודות עפר לפילוס הקרקע, בתאי שטח 200,208,209 ו-211.

עיקרי הדיון הפומבי:

נציג רמ"י הסביר כי לא נכון לבצע את דרך 1 המאושרת בתכנית ממ/2050, כאשר מופקדת תכנית ממערבה מציעה שינוי התוויה של הדרך. מבקש לבטל את תנאי השלבויות שנקבעו בתכנית, על מנת שניתן יהיה להוציא היתרי בנייה ולקדם את הבנייה בתכנית. מסר כי דרכים 2, 3, 4 בוצעו. נשמרת גישה למתקן ההנדסי.

מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק הביעה תמיכה בעמדת רמ"י ובשינוי המבוקש, סבורה כי התנאים שנקבעו בתכנית לשלבויות ביצוע אינם מתאימים לביצוע השכונה. יחידות הדיוור שווקו לביצוע במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" ללא שינוי התנאי לא ניתן יהיה להוציא היתרים לפיתוח השכונה. מבקשת לשנות גם את שלבויות הביצוע לעניין השבילים שנקבעו כתנאי להוצאת היתרים. **מהנדס מ.מ. בית דגן** עידכן כי ראש המועצה לא הגיע בשל שינוי בלוחות הזמנים.

תמך בבקשה לשינוי שלביות הביצוע ולדחות את ביצוע דרך 1 לשלב מאוחר יותר. תוואי דרך 1 ישתנה ואין הגיון תכנוני לבצע את הכביש בשלב הנוכחי חשיבות של דרך 1 היא בחיבור היישוב למחלפון המתוכנן על דרך 44 במסגרת תמ"א 47, וחשיבותו פחותה לפיתוח השכונה בתכנית מ/2050.

נציגת משרד התחבורה הסכימה כי חשיבות דרך מס' 1 היא בחיבור לדרך 44 לטובת הפיתוח המוצע במזרח היישוב ולא דווקא לפיתוח השכונה בתכנית מ/2050 ואין לה התנגדות לשינוי.

יו"ר הועדה המחוזית הקריאה את חוות הדעת של יועץ התנועה של לשכת התכנון לפיה הדרך איננה חלק מהותי ממערך הדרכים ביישוב ועל כן ניתן לשנות את ההתניה בכפוף לנגישות למגרשים הנשענים באופן ישיר על הכביש. על כן סבורה כי אין מניעה לביטול ההתניה.

עיקרי הדיון הפנימי:

חברי הוועדה הסכימו כי ניתן לבטל את התנאי הנוגע לכביש מס' 1.

החלטה:

לאחר ששמעה את בקשת נציג רמ"י בוועדה ולאחר ששמעה את התייחסות מהנדס המועצה המקומית בית דגן ומהנדסת הועדה המרחבית מצפה אפק, ולאחר שהובאו בפניה חוו"ד יועץ התנועה של לשכת התכנון ועמדת משרד התחבורה לפיהן דרך מס' 1 בתחום התכנית היא בהיררכיה נמוכה ואינה חלק מהותי ממערך הדרכים ביישוב, וכי לקיומה או העדרה אין משמעות תחבורתית מעבר לנגישות למגרשים הגובלים בה **שוקלת הוועדה לאשר את הבקשה לביטול התנאי הנוגע לסלילתה מלבד המקטע המבטיח גישה למגרשים. הועדה השתכנעה כי קיימת התכנות תפקודית לשכונה גם ללא סלילת הדרך.**

החלטת הועדה תפורסם בהתאם לס' 145(ג1) (2). הפרסום יהיה במתכונת של הפקדה לפרק זמן של 15 יום ללא צורך בפרסום ברשומות. ככל שיוגשו הערות הן יובאו לדיון והכרעה בפני וועדת המשנה להתנגדויות. ככל שלא יוגשו התייחסויות יראו בבקשה לביטול התנאי כמאושרת.

3. תוכנית - תממ/3/21/42 : בית דגן

רקע:

בית דגן ממוקמת על מפגש דרכים 44 ו- 412 ובסמיכות לדרך מס' 1, לראשל"צ ולשדה התעופה בן גוריון. היישוב נמצא בטבעת התיכונה של מטרופולין תל אביב. בדרום-מזרח ליישוב שטחים חקלאיים פעילים השייכים למועצה אזורית שדות דן. תכנית המתאר הכוללת לבית דגן, בחנה את פוטנציאל הפיתוח של היישוב לאור מגבלות הבנייה הנובעות מתחום רעש מטוסים של נתב"ג שחלות על מרבית היישוב. השינוי נדרש לצורך תכנונו המיטבי של היישוב ולהמשך התפתחותו.

תחום הפיתוח המוצע הינו בתחום שטח למרקם עירוני בתמ"א 1/35. בהתאם לסעיף 7.1.1(ה) בתמ"א 1/35 התכנית קובעת שטח "פתוח מיוחד" המאפשר פעילות של פנאי ונופש ושימור השטחים החקלאיים הפעילים.

שטח התכנית כ-1,620 דונם: כ- 950 דונם בייעוד פיתוח עירוני וכ- 670 דונם בייעוד חקלאי נוף כפרי פתוח עם הנחיות מיוחדות. הייעוד של פיתוח עירוני המוצע בתכנית כולל תיקון עבור שטחים שפותחו טרם אישור תמ"מ/21/3 (תכניות ול"ל) וכן שטח שיועד לפיתוח בתכנית ממ/2050 לגביו התקבלה החלטת המועצה הארצית לפי סעיף גמישות 7.1.2.2 (ג) לתממ/21/3. בהתאם לכך מבקשת הוועדה לאשר שטח פתוח מצומצם מסך השטח המיועד לפיתוח עירוני בתכנית זו. בתאריך 17.2.19 פורסמה התכנית לפי סעיף 57 לוועדות המקומיות. לתכנית לא התקבלו התייחסויות של הוועדות המקומיות.

עיקרי הדיון הפומבי:

נציגי לשכת תכנון הציגו את עיקרי התכנית.

מהנדסת הוועדה המרחבית מצפה אפק ביקשה הסברים לגבי היקף השטח הפתוח.

מתכנן הוועדה המחוזית הסביר כי בהתאם להוראות תמא/1/35 נקבע שטח פתוח מיוחד ונכון היה למקמו על גבול המרקם העירוני בצמידות לכפר חב"ד.

מהנדסת הוועדה המקומית שדות דן הביעה התנגדות לתכנית. ביקשה לתאם את התכנית עם ראש המועצה האזורית שדות דן. הן השטחים המיועדים לפיתוח והן השטחים המיועדים לשטח פתוח מיוחד נמצאים בתחום המועצה האזורית. המועצה האזורית החלה בקידום תכנית מתאר למועצה.

נציג משרד הבינוי והשיכון ציין כי התקיימו מס' דיונים עם מ.א. שדות דן והיו הסכמות לגבי תכנית המתאר לבית דגן. כנראה שההתנגדות שהועלתה כאן היא לאור פיתוח כפר חב"ד שהוחל בתכנונו. לפני כחודש הוגשה בקשה לוועדה הגיאוגרפית במשרד הפנים לשינוי גבולות.

נציגת המשרד להגנת הסביבה סברה כי שינוי התמ"מ היה צריך להיות במקביל לדיון בתכנית המתאר ליישוב ולא להקדימו. **מהנדס המועצה המקומית בית דגן** ציין כי המועצה תומכת בשינוי לתמ"מ. התקיים דיון מסכם בתכנית המתאר והוסכמה החלופה לפיתוח, התמ"מ המוצג תואם לה. המועצה הגישה בקשה לשינוי גבולות והוגש עותק מהבקשה לשדות דן. **נציגת משרד התחבורה** ביקשה לעדכן את שינוי התמ"מ באופן שכתם הפיתוח לא יעלה על דרך 1 ועל מסילת הברזל וכן להוסיף הוראה כי תישמר נגישות לשטח הפתוח המיוחד.

עיקרי הדיון הפנימי:

נציגת המשרד להגנת הסביבה חזרה על הערתה כי היה צריך לקדם את תכנית המתאר של בית דגן קודם לשינוי התמ"מ. שאלה האם גבול הפיתוח של בית דגן עובר את מסדרון החשמל הנמצא בשטח.

מתכנן המחוז השיב כי הפיתוח מגיע עד למסדרון החשמל ולא עובר אותו. יש הסכמה על גבול הפיתוח של בית דגן, דיוק גבולות הפיתוח ייערכו בתכנון המפורט. כמו כן, ישנה הסכמה בוועדת היגוי לגבול הפיתוח.

יו"ר הוועדה המחוזית התייחסה להערת נציגת הגה"ס והדגישה כי ההליך הנכון בתכנון הוא לעשות חשיבה כוללת בהתאם לחשיבה אסטרטגית ואז לערוך תכנית מתאר מקומית ותכנית מתאר מפורטת. במקרה של בית דגן, נערכה ישיבה בוועדת ההיגוי המחוזית וסוכם על גבולות הפיתוח של היישוב.

הבהירה כי נקבע בתכנית שהצפיפות מינימום תהיה 12 יח"ד ד' נטו למרות שתמ"א/35 קבעה צפיפות נמוכה יותר ליישוב. ככל שירצו צפיפות נמוכה מ- 12 יח"ד יהיה צורך באישור הוועדה המחוזית.

החלטה:

לאחר שבחנה את השינוי המוצע ולאחר ששמעה את עמדת הוועדה המרחבית מצפה אפק, את המועצה המקומית בית דגן ואת עמדת מועצה אזורית שדות דן, השתכנעה הוועדה בצורך בקידום השינוי המוצע ו**מחליטה להמליץ בפני המועצה הארצית להפקיד את**

התכנית בשינויים הבאים:

- יש לתקן את ניסוח סעיף 11.1.2 ב כדלקמן:
"הצפיפות בתכנית מקומית לא תפחת מ-12 יח"ד לדונם נטו. מוסד תכנון רשאי לאשר תכנית בצפיפות נמוכה יותר ובלבד שנימק את החלטתו ומצא כי מתקיימים נימוקים מיוחדים, וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
א. עמידה בהוראות תמ"א/35 על שינוייה.
ב. קבלת אישור הוועדה המחוזית.
- תיקונים טכניים :
א. למחוק את ההפניה בכותרת של סעיף 11.
ב. תיקון כתם הפיתוח כך שלא יעלה על דרך מס' 1 ועל מסילת ברזל.

ג. הערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.

לאור האמור לעיל, מחליטה הוועדה להגיש את התכנית למועצה הארצית ולהמליץ על הפקדתה.

4. תוכנית - תממ/ 3 / 21 / 44 : קריית עקרון

רקע:

קריית עקרון ממוקמת על מפגש דרכים 40 ו-411 ומוקפת מצפון וממזרח בשטחים חקלאיים פעילים השייכים למועצה אזורית גזר. שינוי התמ"מ להרחבת אזור הפיתוח העירוני בקריית עקרון נובע מהצורך להרחבת תחומי הישוב, כפי שזוהה בעת הכנת תכנית המתאר הכוללת של קריית עקרון.

במסגרת התכנית הכוללת, שנדונה בוועדה המחוזית והוחלט להפקידה בתאריך 23/07/18 נקבע בין היתר כי לצד נתוני הפתיחה החיוביים של קריית עקרון הכוללים מיקום מרכזי, אזור תעסוקה ומסחר פעיל וצומח, קהילה ערכית ואזורי מגורים בעלי אופי בינוי כפרי, קיימים גם קשיים איתם הישוב מתמודד :

- הישוב סובל ממאזן הגירה שלילי ומתהליכי הזדקנות האוכלוסייה,
- היישוב נמצא באשכול חברתי-כלכלי נמוך באופן יחסי (אשכול 5),
- קיים מיצוי של רוב השטח לבניה בתחום שיפוט הישוב, כ-90% מתחום שטח השיפוט בנוי.
- כל תחום הישוב נתון להשפעות סביבתיות של בסיס חיל האוויר הסמוך, המטיל הגבלות על גובה בניה ושימושים מותרים בקרקע
- בישוב לא קיים ב"ס תיכון

כל אלה מביאים לכך שהרחבת מגורים משמעותית אפשרית רק מחוץ לתחום השיפוט הקיים.

תכנית המתאר הכוללת מציעה תוספת נומינלית של כ- 5,400 יח"ד, מתוכם כ- 35% במסגרת ציפוף ועיבוי המרקם הקיים, שיקרה לאורך זמן. התוספת המוצעת בתכנית תואמת את מדיניות התכנית האסטרטגית לדיור הכוללת תוספת של יחידות דיור בתחום המרקם העירוני.

במקביל לקידום התכנית הכוללת ושינוי התמ"מ הוכרז השטח כמתחם מועדף לדיור ומקודמת לגביו תכנית מפורטת בוועדה לדיור מיוחד.

תמ"מ 44/21/3 מציעה להרחיב את שטח הפיתוח העירוני של קריית עקרון כדלקמן :

1. בכיוון צפון מזרח לשטחים בייעוד שטח חקלאי / נוף כפרי פתוח בתמ"מ 21/3

2. לכיוון מערב על שטחים שנקבעו בתמ"מ 21/3 לשטחים בייעוד "אזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה" שבפועל אושרה בהם תכנית מפורטת לשכונת מגורים שנבנתה.

תחום הפיתוח המוצע הינו בתחום שטח למרקם עירוני בתמ"מ א" 35 / 1.

בהתאם לסעיף 7.1.1 ה בתמ"מ א" 1/35 התכנית קובעת שטח "פתוח מיוחד" המאפשר פעילות של פנאי ונופש ושימור השטחים החקלאיים הפעילים.

שטח התכנית כ-1240 דונם: 560 דונם בייעוד פיתוח עירוני ו- 560 דונם בייעוד חקלאי נוף כפרי פתוח עם הנחיות מיוחדות.

בתאריך 17.2.19 פורסמה התכנית לפי סעיף 57 לוועדות המקומיות גזר ושורקות.

הוועדה המקומית גזר, המועצה האזורית ברנר ומושב בית אלעזרי העבירו התייחסות בהתאם לסעיף 57

דיון חיצוני:

נציגת לשכת התכנון הציגה את שינוי התמ"מ על רקע תכנית המתאר ואת השטח המבוקש לשטח פתוח מיוחד.

מהנדס מועצה אזורית גזר: השטח המבוקש לפיתוח עירוני נמצא בתחום המועצה האזורית גזר.

מודעים לעובדה כי מקודמת תכנית בותמ"ל ל-3,600 יח"ד..

פיתוח השטח ובינויו יפגע בתפקוד הניקוזי של השטח ולא ניתן לסמוך על ההחזרה למי נגר בתחום המגרשים. כל התכנון נשען על דרך 411 ועל דרך 40 ואין פתרונות תחבורה נראים לעין. התכנית המקודמת בותמ"ל אינה מנצלת את השטח ולכן הפיתוח המוצע אינו נכון תכנונית.

נציגת מושב בית אלעזרי שממוקם מדרום ל-411 - לא מתנגדים לפיתוח קריית עקרון. התכנית מבקשת להוסיף שטחים רבים לטובת פיתוח וקריית עקרון עתידה להכפיל את אוכלוסייתה. ההצעה משפיעה על המושב בשני היבטים:

א. תחבורה – בית אלעזרי ותל-נוף חולקים אותה כניסה, 2000 תושבים בבית אלעזרי ו-5000 כלי רכב שנכנסים ויוצאים מבסיס תל נוף. כל התנועות באזור מגיעות לדרך 411 ללא שניתן פתרון תחבורתי מתאים. תכנית המתאר הכוללת ותכנית הותמ"ל אינן נותנת פתרונות תחבורתיים בראיה מחוזית.

צריך לאפשר בתכנית חיבור לכיוון צפון לדרך 423 וחיבור לדרך 40.

נספח הנחיות התכנון בהוראות הוא מנחה וכולל מונחים ערטילאיים

ב. ניקוז – כבר היום השטחים של המושב מוצפים ומערכת הביוב לא עומדת בעומס.

יש לתת הוראות מחייבות בנושא התשתיות.

מבקשת לדחות את ההמלצה על הפקדת התכנית עד לבדיקת הנושא התחבורתי ולחייב שהפתרונות לתשתיות הרטובות יהיו ישימים.

מהנדסת המועצה המקומית קריית עקרון: קריית עקרון תומכת בתכנית אך מצטרפת לטענה לנושא התחבורה. דרכי המוצא לכיוון דרך 411 לא יספיקו, יש צורך להתוות דרך נוספת צפונה ולנסח את הוראות התמ"מ בהתאם.

נציגת מנהל התכנון: נבחנו הצרכים לפתרונות התחבורתיים בתכנית המתאר הכוללת של קריית עקרון ותכנית המתאר של מזכרת בתיה ונמצא כי אין צורך בתוספת דרכים לכיוון צפון. במסגרת החלטת הועדה המחוזית והולנת"ע הוחלט לחייב את התכנית המפורטת בהכנת בה"ת שנמצא בהכנה בימים אלה. יש מספר פתרונות תחבורתיים שמקודמים כיום וחלקם לפני ביצוע: תחנת רכבת במזכרת בתיה, מתח"ם בצומת ביל"ו, נת"צ לאורך דרך 411, מטרו עד לתחנת קפלן ועוד.

דיון פנימי:

נציגת המשרד להגנת הסביבה: תכנית המתאר הותאמה לתכנית הותמ"ל שתוכננה בהתאם למגבלות התח"ר. למרות שעדיין לא התקבל מידע מעודכן ביחס לתח"ר. סבורה כי יש להמתין עד לקבלת המידע ביחס לתח"ר. לא נעשתה חשיבה ארוכת טווח אלא הסתכלות צרה של תכנית ותמ"ל שנגזרה ממגבלות תח"ר, שאולי ישתנו. מבקשת כי אם תהיה מפת תח"רים מעודכנת, התכנית תובא לדיון לבחינת המשמעויות התכנוניות הנובעות מעדכון המפה.

מתכנן המחוז: עדכון התח"ר מתעכב שנים רבות. הועדה ממליצה על התכנית והנושא יבחן במסגרת הדיונים במועצה הארצית ובתמ"ל.
נציג רמ"י: תמ"מ נעשית בחשיבה ארוכת טווח ולא בהכרח לאילוצים מקומיים. מבקש לעדכן את השטח הפתוח המיוחד כך שיהיה באפר בין הישובים.

יו"ר הוועדה: ההחלטה תתקבל על סמך הנתונים הקיימים ואם יהיה שינוי יערך דיון נוסף.

נציגת משרד התחבורה: סבורה כי נכון לבחון את הפתרונות התחבורתיים בשלב התכנון המפורט ולא בשלב שינוי תמ"מ.

נציגת משרד החקלאות - מבקשים להרחיק את הישוב משטחי המושב.

נציג רמ"י - צריך לתאם את השטח הפתוח המיוחד עם תכנית הותמ"ל ולדאוג כי שטח זה ימנע פיתוח בין ישובים חקלאיים.

נציגת לשכת התכנון: השטח הפתוח המיוחד מרחיב את המכלול הנופי הקיים בתמ"א 1/35.

נציג הגופים שעניינים שמירה על הסביבה: המפתח שמוצע לשטח פתוח מיוחד הוא חשוב בתפיסה הכוללת לשמירה על המרחב החקלאי והפתוח.

יו"ר הוועדה המחוזית: מציעה לקדם את התכנית ביחס למידע הקיים שנמצא בפנינו היום. הנימוק למיקום השטח הפתוח הוא נימוק תכנוני התואם להנחיות תמ"א 1/35.

החלטה:

לאחר שהתייעצה בוועדות המקומיות בהתאם לסעיף 57 לחוק ובחנה את התכנית סבורה הוועדה כי קיימת חשיבות רבה בקידום התמ"מ וזאת לצורך הרחבת תחומי הישוב, כפי שזוהה בעת הכנת תכנית המתאר הכוללנית של קריית עקרון שבחנה את פוטנציאל הפיתוח של הישוב.

תחום הפיתוח המוצע בתכנית המתאר הכוללנית לקריית עקרון הינו בתחום שטח למרקם עירוני בתמ"א 1/35. הרחבת תחום הפיתוח נדרשת לצורך חיזוק אוכלוסיית היישוב, המאופיינת במדד כלכלי-חברתי נמוך, כמו כן תסייע ההרחבה ביצירת ספי כניסה לשירותי ציבור נדרשים. בנוסף מאפשרת ההרחבה המשך פיתוח היישוב, למרות מגבלות התח"ר והגובה.

בהתייחס לטענות לנושאים התחבורתיים:

במסגרת החלטות הוועדה המחוזית (23.7.18) והולנת"ע (8.10.18) ביחס לתכנית המתאר הכוללנית נקבע כי תכנית מפורטת המציעה חיבור לכביש 411 תידרש בבדיקת היתכנות תחבורתית (בה"ת) כוללת של המרחב, שתיבחן את הפתרונות התחבורתיים הנדרשים לתכנית ומשמעותם על דרך מס' 411, לרבות התייחסות לצורך בביטול חיבורים קיימים. בדיקה זו נעשית כיום במסגרת תמ"ל 1074. התכנית המפורטת תקבע, במידת הצורך, שלביות ביצוע ביישום התחבורתי.

בהתייחס לטענות לנושא השטח הפתוח המיוחד :

- השטח הפתוח המיוחד נמצא בשולי המרקם העירוני והוא מהווה המשך לשטחים פתוחים חקלאיים מעובדים שמזרחה. כמו כן מהווה השטח המשך לאזור המצוי במרקם שמור משולב בתמ"א 1/35 ועונה על העקרונות שנקבעו בתמ"א לשטחים אלו.
- הגדרת האזור כשטח פתוח שומרת עליו כשטח פתוח ערכי.
- השטח מצוי מצפון לשטח הבנוי המוצע בתכנית הכוללנית. התכנית מציעה קישוריות לשטח הפתוח באמצעות שבילי הליכה ורכיבה על אופניים.

- קיימת נגישות לשטח הפתוח המיוחד בכלי רכב -מכביש 4233.

לעניין הבקשה להסדרת דרכים בתחום השטח הפתוח:

לפי הוראות סעיף 7.1.1 בתמ"א 1/35 שטח פתוח מיוחד הינו לטובת שימושי פנאי ונופש ויש להבטיח את תפקודו כשטח פתוח לאורך זמן. הכללת דרכים בשטח זה אינה נדרשת כאמור לעיל ואינה עונה על הגדרת השטח כשטח פתוח מיוחד. הנגישות לשטח זה מתאפשרת באמצעות דרכים חקלאיות, שבילים להולכי רגל ושבילי אופניים (ראה הוראות סעיף 12.1 בשינוי התמ"מ).

הוועדה מציינת כי נקבע שטח לפיתוח ופתוח מיוחד ביחס של 1:1 וכי לא נעשה שימוש בסעיף הגמישות הקבוע בהוראות ס' 7.1.1 ה (3) לתמ"א.

הוועדה מחליטה להמליץ בפני המועצה הארצית על הפקדת התכנית בשינויים הבאים:

- א. יש לתקן את ניסוח סעיף 11.1.2 ב כדלקמן:
"הצפיפות בתכנית מקומית לא תפחת מ-15 יח"ד לדונם נטו. מוסד התכנון רשאי לאשר תכנית בצפיפות נמוכה יותר ובלבד שנימק את החלטתו ומצא כי מתקיימים נימוקים מיוחדים, וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
א. עמידה בהוראות תמ"א/35 על שינוייה
אישור הוועדה מחוזית
ב. תיקונים טכניים :
א. למחוק את ההפניה בכותרת של סעיף 11.
ב. דיוק הקו הכחול של שטח הפיתוח העירוני לפי התכנית המקודמת בותמ"ל.

ככל שלפני הדיון בתכנית במועצה הארצית יתברר כי חל שינוי במגבלות התח"ר, מבוקש לקיים דיון נוסף בתכנית.

5. תוכנית - 415-0557090 : הניונים, תחנות דלק ואזורי מנוחה מחלף רמלה מערב

רקע:

התכנית מציעה תחנות דלק וחניונים הכוללים חניון, מסעדה, בית קפה, שירותים ציבוריים ואזור מנוחה, בשטחים הכלואים שבמחלף המתוכנן לכביש 431 עם כביש 200 לפי תכנית מח/ 255, מדרום מערב לרמלה ומצפון למושב ישרש ונצר סירני שבמועצה אזורית גזר.

לחברת "נתיבי היובל" בכביש 431, זיכיון להפעלת תחנות הדלק שתקפו יפוג בשנת 2031. לאחר מכן יועברו התחנות לבעלות המדינה. בשנת 2014 התכנית סורבה בוועדה המחוזית בטענה כי אינה עומדת בהנחיות סעיף 17 לתמ"א 18 – לנושא תחנות תדלוק במחלפים. על החלטה זו הוגש ערר אל ועדת המשנה לעררים, ועדת המשנה קיבלה את פרשנות היזמת להוראות סעיף 17 לתמ"א 18 / 4 וקבעה כי הוראה זו מאפשרת הגשת תכנית מפורטת לחניון ובמסגרתה גם קביעת יעוד לתחנת תדלוק ללא צורך בתיקון תמ"מ / 3 / 6 א. ביום 7.3.18 נערכה ישיבת היגוי לתכנית. במהלך הישיבה הוצגה התכנית, עלו בעיות הנוגעות לזיהום קרקע, להשהיית מי נגר, לחיבור לתשתיות מים וביוב, ולהגדלת הקונפליקט במחלף. ביום 06.03.2019 התקיימה ישיבת היגוי נוספת בוועדה המחוזית.

רקע סטטוטורי:

התכנית נמצאת בשטח רמלה + מועצה אזורית גזר
התכנית נמצאת בתחום הדרך לפי תמ"מ / 3 / 6 ב.
התכנית ברובה נמצאת בתחום תכנית מח/ 255 למחלף.
במרכז הדרך הקיימת עוברת מסילת ברזל ראשונים-ענבה המאושרת בתכנית מח/ 273.
תמ"א / 18 / 4 – בהתאם לסעיף 9.2 יש לבחון תחנות קיימות ומתוכננות באזור.
תמ"א / 23 - בתחום התכנית עוברת מסילת ברזל.
תמ"א / 34 / ב / 4 – התכנית נמצאת באזור פגיעות מי תהום גבוהה - א'.
תמ"א / 35 / 1 – התכנית נמצאת בתפר שבין מרקם עירוני לבין מרקם שמור משולב.
תמ"א / 35 – התכנית נמצאת בתחום שימור משאבי מים ועל תוואי דרך.
קומפילציית תמ"מ / 3 / 21 – התכנית נמצאת על דרך, לאורך מסילת ברזל שאינה חופפת לה ובתפר שבין שטח מגורים לבין שטח חקלאי.

דיון חיצוני:

מתכנן התכנית: כביש 431 הוא כביש זכייני למשך 25 שנה, הוקם על ידי נתיבי היובל, בשנת 2031 הבעלות תעבור למדינת ישראל. קידום תחנת הדלק מתבסס על שתי הנחות: הצורך בהקמת אזורי מנוחה בהתאם להחלטת לבג"צ משנת 2003, ועל תיקון 4 לתמ"א / 18 סעיף 17 שאפשר הקמת תחנות דלק במחלפים בכביש פרברי מהיר, ניצול שטח כלוא.
חברת נתיבי יובל ערכו ניתוח של כל המחלפים לאורך כביש 431 והמקום היחידי האפשרי בגלל טופוגרפיה וקונפיגורציה הוא מחלף 200. מאחר והתחנות יעברו לבעלות המדינה, למדינה יהיה שיקול דעת במידה ותהיה הפרעה של התחנות למחלף.

בשנת 2014 התקבלה החלטה בועדה המחוזית בתכנית לתחנת דלק בתחום המועצה האזורית גזר שאינה תואמת את תמ"א/18. על כך הוגש ערר אל ועדת משנה לעררים שקיבלה את טענת היוזמים, ולאור ההחלטה התכנית הוגשה בשנית במשולב עם התחנה שבתחום העיר רמלה.

נתן דוגמא לרציונל התכנון את תחנת הדלק בכביש 38 ואת מבנה הבקרה של כביש 6 אשר מנצלים את השטחים הכלואים ללא הפרה של שטחים פתוחים. התכנית המוצעת הינה בתחום הדרך במח/255. התחנה תוכננה בשני תאי שטח כי נדרשת חנייה למשאיות כבדות וחניון למנוחה והתרעננות.

על פי ניתוח הצרכים ובחינה של נתיבי ישראל לענין אזורי ריענון, נמצא כי קיים צורך באזור מנוחה כל 40 ק"מ. אורכו של כביש 431 עומד על 22 ק"מ, קיימים חיבורים לכביש 4, כביש 6, כביש 1 וכביש 20. לכן הראייה היא לא האורך שלו אלא החיבור שלו לכבישים מהירים אחרים. ציין כי אין אישור להקים תחנות על כבישים בינעירוניים ולכן זהו המקום היחיד שמאפשר ירידה לצורך תדלוק ומנוחה. בעוד שעל מנת להיכנס לתחנות הדלק הקיימות, יש לרדת מהכביש.

הציג את התכנון המפורט של התחנות שכוללות: חניון למשאיות, חנות נוחות, מבנה שירות שכולל שירותים ציבוריים, בית קפה/ מסעדה היקף של 250 מ"ר בכל צד. כמו כן מוצעים כ- 50 מקומות חנייה לרכב פרטי ו-8 למשאיות. הסביר את המערך התנועתי וציין כי קיים מעבר של הולכי רגל בין שתי התחנות.

נציגת עיריית רמלה: הועדה המקומית המליצה על הפקדת התכנית, התכנית מוסיפה שימושים סחירים בעלי פוטנציאל הכנסות לעיריה, מבוקש להוסיף סעיף להיטל השבחה, כתב שיפוי, רצועה היקפית של גיבון מאחר ומדובר בכניסה לעיר. מבוקש תאום עם הצוות המלווה מאחר והמחלף נמצא בביצוע לוודא שאורך הצירים של הכניסות והיציאות מספקים ושהתכנית לא יוצרת בעיה. כמו כן, שהנספח הנופי יהיה מחייב ולא לאפשר חניון לילה מאחר ונמצא בסמוך לשכונת מגורים.

נציג מהנדס גזר: תומכים בתכנית, ניצול נכון של שטח, חסרות תחנות דלק על הצירים הראשיים.

נציגת משרד הבריאות: לא הוצג פתרון לשפכים מתחנות הדלק ושטחי המסחר. יש לחבר את הביוב למערכת הארצית. כמו כן, בתחום התכנית עובר קו מקורות ראשי ויש להתייחס לצורך להעתיקו.

נציגת הג"ס: מיקום תחנת הדלק בעייתי, מדובר בשטחי איגום ושימור מים, השהיית מים ומניעת סחף.

משרד התחבורה: בינוי בתוך מחלף מייצר אילוף שיכול לגרום לשינוי מבחינת תקציב ולו"ז ועלול למנוע גמישות עתידית.

הרעיון של ניצול השטחים הכלואים הוא נכון אבל התכנית מציעה מעבר למה שמאפשרת תמ"א/18, מסעדה ובית קפה וזה לא מקובל.

מבחינה תנועתית הדרך המאספת משליכה על ההשתזרויות והמרחקים. בתכנית מח/255 הכל צבוע באדום ומאפשר גמישות, שינוי היעוד לחניון לא מקובל. נתיבי ישראל לא אישרו את הפתרון. לנושא הבעלויות, השטח הופקע לטובת הכביש וכרגע מוצעים שימושים סחירים, לא ידוע אם נפתר. כמו כן, ניתנו הערות נוספות למסמכי התכנית.

מתכנן המחוז: הקריא את מכתב ההתייחסות של נתיבי ישראל מיום 7.10.18 ואת התייחסות חברת נתיבי איילון שבה נאמר כי יש לבצע את תחנות התדלוק לאחר סיום ביצוע המחלף.

מתכנן התכנית: השיב כי נושאי מים וביוב נבדקו ויוכנו נספחים המציגים את הפתרונות ככל שיוחלט על הפקדת התכנית. נערכה פגישה עם נתיבי ישראל, הוצגו להם השינויים ויצא סיכום נוסף מ 11/18, הועברה תכנית מעודכנת ומחכים להתייחסותם.

לנושא הקנייני, הקרקע היתה של רמ"י והוחכרה לקיבוץ נצר סירני. הנושא הוצג בפני המשנה ליועמ"ש שביקשה להגיע לסיכום עם נצר סירני. נחתם הסכם לנושא זה שאושר על ידי המשנה ליועמ"ש.

מתכנן המחוז: ציין כי לא ניתן להגיע לדיון בוועדה ללא פתרון לניקוז, מים וביוב והתאומים הנדרשים.

נציג רמ"י: לא מודעים להסכם עם הקיבוץ, מבקש לראות אותו.
עו"ד פטל: לגבי השבת הקרקע, קיבלו אישור משנה ליועמ"ש ואין בעיה של השבת קרקע. הפנה לעירור מנהלי בו בית המשפט קבע כי תחנת דלק צריכה לכלול שימושים נוספים: לאזורי מנוחה לנהגים בדרך בין עירונית לעצירה והתרעננות.

דיון פנימי:

נציגת משרד הבריאות: התקיימו מספר ועדות היגוי ולא קבלנו תשובות לנושא החיבור לביו. לא הוצג בפנינו שום פתרון.

נציגת משרד התחבורה: התכנון המוצע מאולץ ובעייתי.

נציגת המשרד להגנת הסביבה : האזור מיועד להשהיה וניקוז, בעייתי למקם בתחנת דלק.

יו"ר הועדה: ציינה כי לפי המסמך הסביבתי שהוגש ע"י המבקשים קיימות 23 תחנות דלק בסביבה.

מתכנן המחוז: התכנית הוגשה ללא תאומים ופתרונות לנושא התשתיות וללא תאום תחבורתי..

נציגת משרד הביטחון ציינה כי מצפון לתכנית יש מתחם שחלים עליו מגבלות ודרוש תיאום עימם.

החלטה:

לאחר ששמעה את מתכנן התכנית, ואת נציגי הועדות המקומיות רמלה וגזר, סבורה הועדה כי לאור נתונים העולים מהמסמך ההידרולוגי שהגישו עורכי התכנית לפיהם ברדיוס של 5 ק"מ קיימות 23 תחנות דלק, אין נחיצות בתחנות נוספות באזור זה. מעבר לכך, התכנית לא נותנת מענה הולם לשורה של בעיות מהותיות הנובעות מהקמתן של התחנות המוצעות:

1. חיבור לתשתיות – התכנית לא מציגה פתרונות לתשתיות ביו. ומים אשר יוכלו לשרת את תחנות הדלק ואת החניונים. מדובר בעניין מהותי שצריך היה להציגו בפני הדיון בוועדה.

2. פגיעה בכביש 431 ובמחלף:

א. התכנית מתוכננת ברצועת הדרך המאושרת בתמ"מ/3/6 ב. התכנית מצמצמת את רוחב רצועת הדרך ואישור התחנה עשוי למנוע הרחבה עתידית של כביש 431.

ב. אופן חיבור התכנית למחלף אינו מיטבי, ועלול להוות סכנה בטיחותית למשתמשי הדרך.

ג. ביצוע התכנית לפני ביצוע המחלף יפריע וייתכן שאף ימנע את ביצוע המחלף.

3. השטח שבו מתוכננת התכנית נועד לשמש לאזורי השהיה למי נגר ולמניעת סחף ואף אם ניתן להסיט את אזור השהיה הרי שבתחנת דלק יש פוטנציאל לזיהום מי תהום וראוי לבחון היטב את המרחק הנדרש בין השימושים.

לאור כל האמור מחליטה הועדה לדחות את התכנית, הועדה מציינת כי כל אחד מן הטעמים המנויים בהחלטה מהווה לכשעצמו סיבה מספקת לדחיית הבקשה, לא כל שכן כלל הסיבות יחדיו.

6. תוכנית - 408-0242412 : נת/2035 - תכנית מתאר נתניה

רקע:

תכנית מתאר נתניה חלה על כל מרחב תכנון נתניה והוכנה כתכנית מתאר כוללנית בהתאם להגדרתה בסעיף 62 א (ג) לחוק. התכנית מתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח ופיתוח העיר עד ליעד אוכלוסייה של כ- 350,000 נפש (עפ"י ההחלטה מיום 26.9.17). התכנית גובלת במרחבי התכנון של לב השרון, עמק חפר, וחוף השרון. מטרת התכנית הן:

1. התווית מסגרת תכנונית כוללת לחיזוק ושיפור מעמדה של נתניה כמרכז כלכלי אזורי תוך ניצול יתרונות מיקומה במרחב המטרופוליני כעיר ראשה של המרחב.
2. העצמת מעמדה הכלכלי של העיר בתחום התעסוקה על ידי הגדלת מספר מקומות העבודה תוך ריכוז מאמץ למשיכת תעסוקה מתקדמת לעיר.
3. איחוד הרקמות העירוניות השונות וחיזוקה ליחידה אורבנית אחת, פיתוח שלד עירוני רצוף המבוסס על פיתוח שלד נופי רציף בין חלקי העיר ואתרי טבע ושדרוג ופיתוח המרחב הציבורי וחיזוק זיקתם לים.
4. פיתוח כעיר ספורט ותיירות וכמרכז תרבות אזורי המשרת את תושבי העיר והסביבה.
5. שימור המורשת הבנויה תוך קביעת מדיניות המאפשרת שימור מתחמים, שימור אתרים ומבנים בעלי ערך היסטורי תרבותי מחד גיסא ואפשרות התחדשות ופיתוח מאידך גיסא.
6. פיתוח מושכל של מערך הדרכים והתחבורה באופן התומך בפיתוח האורבני תוך העדפת התחבורה הציבורית, הסדרת מערכת תחבורה משולבת המאפשרת נגישות טובה בין חלקי העיר תוך מתן עדיפות להולכי רגל ורוכבי אופניים.

- בתאריך 8.5.17 התקיים דיון בתכנית והועדה החליטה לשוב ולדון בתכנית בכפוף לעדכונה.
- בתאריך 26.9.17, נדונה התכנית בהועדה המחוזית שהחליטה להפקידה בתנאים הבאים:

מטרת הדיון:

התכנית מובאת לדיון לאור פניית מהנדס העיר נתניה לפיה:

1. נפלה טעות עובדתית במסד נתוני מס' יח"ד הדיר המאושרות המחייבת עדכון הועדה.
2. הועדה המחוזית החליטה להפקיד את תכנית האתמ"מ שהינה תכנית כוללנית, בנסיבות אלו נדרשת הועדה לתת דעתה על כפילות התכניות הכוללניות החלות על השטח המדובר ועדכון סעיפי ההחלטה מיום 26.9.17 המתייחסים לשטח האתמ"מ.
3. לעדכן את תכנית המתאר ולהתאימה למצב התכנוני הקיים והמקודם בעיר בנושאים הבאים:

- עדכון נספח תכנית הבניה לענין מדרגות גובה לבינוי
- תא שטח ציבורי (301, 302) של בית יד לבנים ובית גולדמינץ, סומן בטעות כתעסוקה, מבנים, מוסדות ציבור ותיירות, תא השטח הגובל מצפון לו בו קיים מתחם "לגון" ובית פלדמן (504) סומן כמתחם ציבורי. מבוקש לתקן את הטעות ולהחליף את הסימון בתשריט בין התאים ולאפשר במתחם "לגון" ובית פלדמן שימושי תיירות, מגורים ומסחר.

- קיבולת יח"ד- מהנתונים שנבדקו ע"י עיריית נתניה, קיבולת יח"ד הפוטנציאלית עלתה בכ- 20,000 יח"ד, רובם ככולם כתוצאה מגידול מס' יח"ד קיים ומאושר ונובעים מעדכון הטבלאות עפ"י נתוני משרד הפנים מסוף 2018 (הטבלאות שהופיעו בדיון להפקדה התבססו על נתונים משנת 2010).

- חלוקה לתתי מתחמים- סעיף 1 בהחלטת הועדה מיום 26.9.17 קבע חלוקת המתחמים לתתי מתחמים. לאור זאת נדרשת התאמת התכנית מבחינה פרוגרמטית.
- כמו כן מוצעים ע"י צוות התכנון שינויים נוספים שנערכו בתשריט הכוללים עדכון שטחים המוגדרים להתחדשות עירונית והרחבת מתחמים לבניה נמוכה, תוספת מתחמים לבניה עד ל- 50 קומות, הגדרת מתחמים לבניה עד 30 קומות שבהתאם להחלטת הפקדה היו עד 20 קומות

עיקרי הדיון:

מתכנן המחוז הסביר שהתכנית חוזרת לדיון לאור שינויים ועובדות חדשות שהתבררו בחלוף הזמן: החלטת ההפקדה של תכנית אתמ"מ נתניה, על הועדה לתת דעתה על הכפילות שנוצרת בין התכניות. כמו כן, מבדיקות של עיריית נתניה עולה כי קיבולת יח"ד במצב המאושר והקיים אינו תואם את המצב בפועל. בנוסף עיריית נתניה הגישה פניה לעדכן מס' נושאים בתכנית.

מהנדס העיר הסביר את התיקונים והשינויים המבוקשים:

1. הוצאת האתמ"מ מהפולגון של התכנית על מנת שלא יהיו כפילויות בין שתי תכניות על אותו תא שטח.
2. עדכון תבניות הבניה- התכנית קובעת מדרג של 20 קומות. עיריית נתניה מבקשת לאפשר בניה של עד 30 קומות, ולהתאים למצב בשטח כמו גם תכניות מקודמות. שינוי מ 40 קומות ל- 50 קומות. חשיבות העליה לגובה- מאפשרת גם פינוי שטחים והגדלת השטחים הציבוריים.
3. טעות טכנית של יעודי הקרקע בבית פלדמן ובית יד לבנים כשבית יד לבנים סומן ביעוד תעסוקה שב"צ ותיירות ובית פלדמן סומן ביעוד שב"צ ושצ"פ.

מתכנתת התכנית מציגה את הרקע התכנוני של תכנית המתאר. ומוסיפה להתייחסות מהנדס העיר:

1. לעניין החלטת ההפקדה, תנאים שנקבעו בהחלטת ההפקדה ונוגעים לאתמ"מ שכאמור מבקשים להוציא מתחום התכנית: סעיפים 1-4, 5-6, סעיף 10.
2. התכנית הגיעה לדיון להפקדה עם 10 מתחמים והוחלט לחלק את אותם לתת מתחמים. הנושא מעלה בעיה בחלוקת הפרוגרמה לתתי המתחמים ולכן מבקשים שהפרוגרמה תערך עבור מתחם ראשי ומסמכי המדיניות למתחם שלם יכללו בדיקות פרוגרמטיות עבור כל תת מתחם.
3. דיוק תכניות שבהכנה- מבקשים לעדכן את גבולות ההתחדשות העירונית בהתאם לתכניות שנמצאות בהכנה, סה"כ מדובר בכ- 220 דונם.
4. תבנית הבניה-

(1) דיוק תבנית הבניה לעד 4 קומות- מתחמים שסומנו בתכנית הנדונה עד 10 קומות ויש כוונה לשמרם עד 4 קומות מאחר והבניה בהם כיום היא נמוכה או צמודת קרקע .

(2) עדכון המתחמים של בניה לגובה סביב הפארק המרכזי לעד 50 קומות כשבדיון להפקדה היה בגובה של עד 20 קומות.

לבקשת יו"ר הועדה ויועמ"ש הועדה, הסבירה מתכננת התכנית כי התפיסה של תכנית המתאר היתה בניה גבוהה סביב שטחים פתוחים ושונו לאורך הזמן, עכשיו העירייה מבקשת לשנות חזרה לבניה גבוהה.

מתכנן המחוז ביקש התייחסות לשינויים נוספים המבוקשים בתכנית הבניה כגון חמישים קומות לאורך קו הים, באזורים שנקבעו עד 10 קומות.

הובהר כי המתחמים בהם מבוקש שינוי הינם מתחם "לגון" הבנוי בפועל בגובה של כ- 40 קומות, והמתחם השני אזור תכנית "הרי גרינטל" המיועד לבניה גבוהה בהתאם לתכנית התקפה.

5. יח"ד- מבדיקות של הועדה המקומית עולה כי במצב המאושר וקיים יש תוספת של 20,000 יח"ד. נערכה בדיקה פרוגרמטית להגדלה המוצעת. בנוסף התכנית קבעה מפתחות של 3.5 נפש ליח"ד, בפועל יש ירידה במס' הנפשות ליח"ד. תכנית מפורטת שתערך למתחם תיתן מענה פרוגרמטי.

לשאלת נציג לשכת התכנון, כיצד מתחם שאינו בנוי נמצא בחסר פרוגרמטי, הסבירה שהחוסר נובע מכך שהפרוגרמה מתבססת על שטחים חומים וירוקים המאושרים, לכן תכנית חדשה תצטרך להוסיף שטחי ציבור. בנוסף ציינה כי התדריך לשטחי ציבור השתנה והוא מקל יותר, הבדיקות של התכנית נעשו עפ"י התדריך הישן.

נציג הגופים שעניינם שמירת הסביבה- שמורת פולג סומנה כחוף רחצה- נדרש לסמן כשמורת טבע עד הים. מדובר בסתירה לתמ"א 13. יש לעדכן את שמורת הטבע גם על פי תמא 8.

דיון פנימי:

יו"ר הועדה התייחסה לעיקר הנושאים שעלו בדיון:

קיבולת יח"ד, אתמ"מ, תכנית הבניה, טעויות טכניות ביעודים, התחדשות עירונית.

1. קיבולת יח"ד ועדכון מס' יח"ד בתכנית. התכנית החלה לפני מספר שנים, נכון וחשוב לעדכן את התכנית לעניין זה.
2. תכניות הבניה- הבקשה להנמיך מ- 10 ל- 4 נראית סבירה מאחר ואין טעם לייצר ציפיות במקומות בהם לא מתוכנן שינוי בתכנית הבניה. גם הבקשה לעלות מ- 20 ל 30 קומות נראה הגיונית לאור העובדה שבפועל קיימת באזורים אלה בניה עד 30 קומות.

גם הבקשה לעליה לגובה של עד -50 קומות לאורך הפארק עולה בקנה אחד עם עקרונות התכנון, אך לא נשמעה בפנינו הצדקה לעליה לגובה של עד -50 קומות במתחמים הנוספים שהוצעו.

נציג רמ"י- מסביר כי בר"ג קבעו אזורי חיפוש לבניה גבוהה. הועדה המקומית תבחן את האזורים וגודל המגרשים ומיקומם.

נציגת משרד הביטחון- עדכון תכניות הבניה נדרש תיאום עם משרד הביטחון. כדאי לעשות זאת כבר בשלב זה.

3. בית פלדמן- לא מדובר בטעות סופר, הטעות הייתה הסימון בית יד לבנים כאזור לפיתוח. מדובר בנושא נקודתי ואין מקומו בדיון זה שמטרתו השלמת הנדרש לצורך מימוש החלטת הועדה להפקדת התכנית ולא עריכת שינויים נקודתיים בבחינת "מקצה שיפורים".

החלטה:

לאור פרק הזמן שחלף מהחלטת הועדה בדבר הפקדת התכנית, ולאחר שהשתכנעה כי נפלה טעות עובדתית במסד נתוני מס' יח"ד הדיון המאושרות, ולנוכח החלטת הועדה להפקיד את תכנית האתמ"מ, שהינה תכנית כוללנית, כך שנוצרה כפילות בין שתי התכניות בשטח

המדובר וכן בקשת מהנדס הוועדה המקומית לתיקון טעויות ועריכת שינויים בתכנית, **מחליטה הוועדה לעדכן את החלטת ההפקדה כמפורט להלן:**

1. **קיבולת יח"ד** - הוועדה מקבלת את הבקשה לעדכון מס' יח"ד הדיור בתכנית, שכאמור נובעת מעדכון הרקע התכנוני הקיים והמאושר. קיבולת יח"ד תעודכן בהתאם למתחמים כולל עדכון הפרוגרמה כפי שהוצגה ע"י צוות התכנון בדיון. כמו כן בהחלטת הוועדה מיום 26.9.17 נקבע הצורך בחלוקה לתתי מתחמים שלכל אחד נקבע גם סל הזכויות ומס' יח"ד. יובהר כי הפרוגרמות לשטחי ציבור הנדרשות יקבעו עבור מתחם שלם ללא חלוקה לתתי מתחמים. תנאי להפקדת תכנית מפורטת בתת מתחם יהיה עריכת מסמך מדיניות המתווה את פריסת שטחי הציבור הנדרשים במתחם השלם.
2. **שטח האתמ"מ** - לאור החלטת הוועדה מיום 28.5.18 בדבר הפקדת תכנית מתאר כוללנית לשטח האתמ"מ, שטח תכנית אתמ"מ נתניה (408-0176057), שמהווה תכנית כוללנית בפני עצמה יסומן בתשריט התכנית הנוכחית ביעוד כולל של תעסוקה. הוראות התכנית יתייחסו לתכנית האתמ"מ כתכנית משלימה לעניין הפרוגרמה. בהתאם לכך: תכנית זו לא תכלול הוראות למתחמים אלו, יבוטל גם סל הזכויות ותוספת יח"ד במתחמים הכלולים בתכנית האתמ"מ 408-0176057. וסעיפים 2,4,6 בהחלטת הוועדה מיום 26.9.17, המתייחסים לשטח תכנית האתמ"מ יבוטלו ויקבלו מענה בתכנית 408-0176057. כמו כן סעיף 5 יעודכן כך שאישור הולק"ו יידרש עבור הקלה בקווי בניין עבור דרך מס' 2 בלבד. בקשה להקלה עבור מסילת הרכבת תידון במסגרת תכנית האתמ"מ.
3. **נספח תבנית הבניה** - הוועדה סבורה כי מדרגות גובה הבינוי שנקבעו בנספח תבניות הבניה מאפשרות מגוון עירוני רחב. יחד עם זאת, הסבריו המקצועיים של מהנדס הוועדה המקומית הבהירו את הצורך בעדכון המבוסס גם על תכניות תקפות המאפשרות בינוי נמוך יחסית או תכניות המאפשרות בינוי גבוה יותר מ- 20 קומות. לפיכך תבנית הבניה המאפשרת גובה בינוי של עד 20 קומות תעודכן לגובה בינוי של עד 30 קומות, למעט בשטחים שממערב לרחוב בן גוריון אשר יוותרו ללא שינוי מההחלטה הקודמת. לעניין תבנית הבניה של עד 40 קומות, קובעת הוועדה כי שינוי מדרגת גובה הבינוי לעד 50 קומות תאפשר רק במתחם 5- א שלאורך הפארק המרכזי. הוועדה השתכנעה כי באזורים בהם קיימת בניה נמוכה וצמודת קרקע אין טעם בקביעת תבנית בניה המייצרת ציפיות, ועל כן מאשרת את גבולות תבניות הבניה של עד 4 קומות.
4. **תיקון טעויות נוספות במסמכי התכנית** - הוועדה השתכנעה כי בתכנית המתאר שהוחלט להפקידה, נפלו מספר טעויות:
 - תא שטח יד לבנים ובית גולדמינץ סומן ביעוד תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור ותיירות בעוד שייעודו על פי התכנית התקפות הוא שב"צ ושצ"פ לפיכך בתאי השטח של בית יד לבנים ובית גולדמינץ (301, 302) יקבע יעוד מעורב שב"צ ושצ"פ.
 - הוועדה מקבלת חלקית את הטענה כי נפלה טעות בתא שטח 504 שסומן ביעוד שב"צ ושצ"פ ומבוקש לשנות יעודו למגורים, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור. התיקון המבוקש אינו טעות סופר וככל שהעירייה מבקשת לשנותו יש לעשות זאת במסגרת התנגדות לתכנית, לפיכך תא שטח 504 הכולל את מלון "לגון" ובית פלדמן יפוצל לשני תאי שטח, חלקו הצפוני הכולל את מתחם "לגון" עד המגרש של "בית פלדמן" והשצ"פ ממזרח לו (לא כולל) יקבע ביעוד מגורים, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור (בהתאם לתכניות התקפות). "בית פלדמן" והשצ"פ שממזרח ומדרום לו נקבעו במסמכי התכנית כחלק מציר ירוק עירוני (מהים במערב ועד לחורשת הסרג'נטים במזרח) ואף זהו כמוקד תיירותי ועל כן יסומנו ביעוד שב"צ ושצ"פ ובהוראות התכנית תתווסף הערה כי לעת תכנית מפורטת ייבחן השימוש הציבורי במבנה וניתן יהיה לשלב מלונאות/ אטרקציה תיירותית בהתאם לנספח התיירות של תכנית זו.
 - התחדשות עירונית - הוועדה השתכנעה בצורך בעדכון השטחים המיועדים להתחדשות עירונית לאור תכניות המקודמות או מתוכננות בעיר ועל כן מאשרת את עדכון שטחים המוגדרים להתחדשות עירונית.

5. בהחלטת הועדה מיום 26.9.17, נקבע כי יש להטמיע הערות יועצת השימור של הוועדה המחוזית מיום 9.11.15, לשכת התכנון הבהירה כי נפלה טעות וההפניה היא לסיכום דיון בנושא השימור. הועדה מקבלת את המלצת לשכת התכנון וקובעת כי נספח השימור והוראות השימור יתואמו עם יועצת השימור של לשכת התכנון.
6. סימון שמורת נחל פולג כשמורת טבע בהתאם לתמ"א 8.
7. תיאום גובה הבינוי עם משרד הביטחון. משרד הביטחון יעביר התייחסותו תוך 30 יום מהעברת המסמכים. ככל שלא תועבר התייחסות במועד זה ימשכו הליכי הפקדת התכנית גם ללא התייחסות כאמור.
8. הועדה מאריכה את תוקף ההחלטה להפקיד ב- 6 חודשים ומכיוון שממועד קליטת התכנית חלפו כ- 5 שנים פונה הועדה ליו"ר המועצה הארצית בבקשה להאריך את המועד לקבלת החלטה בתכנית עד ליום 1.5.20.

החלטה זו תהיה בטלה בתוך שישה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, על פי ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

7. תוכנית - 408-0542514 : נת/42/800-ב- מגורים, מסחר, תעסוקה, שב"צ ודיור להשכרה

רקע:

התכנית כוללת עירוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה ובנוסף חניה ציבורית בתשלום (בבעלות פרטית בתת הקרקע). התכנית כוללת 250 יח"ד מתוכן 150 יח"ד ל"השכרה" (מגודר בתכנית כ-"דירות קטנות להשכרה"). שטח התכנית: 4.6 דונם ומיקומה במרכז העיר נתניה בין הרחובות זנגביל, יהלום ורזיאל. בשטח קיים חניון על קרקעי (לא מבונה).

על שטח התכנית חלה תכנית נת/42/800 א' שאושרה בשנת 2008 הכוללת 238 יח"ד לדיור מיוחד (מקבצי דיור). שטח התכנית גובל מדרום במתחם השוק ההיסטורי של העיר נתניה ונכלל בתכנית "לב העיר" (תכנית מתארית) המקודמת בימים אלו בלשכת התכנון ולקראת קליטה לאחר שהתקיימו ועדות היגוי.

עיקרי התכנית:

1. התכנית מבטלת זיקת הנאה לשביל מאושר מצפון לתכנית המחבר בין רחוב היהלום ורחוב ברט אהרון (השביל אושר בתכנית נת/101/2 א' והפך לזיקת הנאה בתכנית נת/42/800 א'). במקומו מציעה התכנית קומות מסד בת שלוש קומות הכוללת מסחר בקומת הקרקע, בקו בניין 0 לרחוב היהלום, קומה משולבת של שב"צ ותעסוקה וקומת תעסוקה מלאה. על גבי המסד מתוכננים שני מגדלי מגורים:
 1. מבנה מגורים בן 15 קומות (לא כולל 3 קומות המסד המסחרי וקומת לובי גבוהה) הכולל 150 יח"ד קטנות (10 יח"ד בקומה) בשטח עיקרי של 40-70 מ"ר ("דיור להשכרה").
 2. מבנה מגורים בן 26 קומות (לא כולל 3 קומות המסד המסחרי וקומת לובי גבוהה) הכולל 100 יח"ד בשטח עיקרי של 112 מ"ר.
- סה"כ מתוכננות כאמור 250 יח"ד.

בנוסף מתוכנן מרתף חניה בן 8 קומות הכולל חניות מעל התקן המותר. כניסה למרתף החניה ממרכז המגרש, תוך ביטול רצף המסחר.

רקע סטטוטורי:

- תמ"מ 21/3 - התכנית ממוקמת בתחום אזור לפיתוח עירוני
- נת/2035-תכנית מתאר נתניה (בתנאים להפקדה)-ממזרח לתכנית, בדרך רזיאל, מתוכנן אזור למיתון תנועה הכולל חזית מסחרית. נספח בנייה לגובה- עד 10 קומות ואזור להתחדשות עירונית.
- תכנית נת/800/42 א- תכנית מאושרת-238 מקבצי דיור עד 10 קומות, מוסדות ציבור ומסחר

דיון פומבי:

עורך התכנית הציג את הפרויקט. המגרש משמש כיום מגרש חניה. קיימת תבוע מאושרת למקבצי דיור, סה"כ 238 יחידות דיור. התכנית לא מומשה כיוון שלא היתה כלכלית קיימת הזנחה באזור והפרויקט ימנף את האזור.

הפרויקט הוצג בועדת היגוי ונקבע כי צריך להיות כפוף לתכנית המתאר, תכנית לב העיר ומעברים ציבוריים. מציג כי האזור בתכנית המתאר מוגדר כמתחם להתחדשות עירונית עד לגובה של 40 קומות. מבקשים זכויות יותר גבוהות מזכויות המוצעות בתכנית לב העיר. מציג את הבינוי ומיקום הפונקציות בבניין.

נציגת העירייה: הפרויקט יכול להוביל לפיתוח האזור ומטרת הפרויקט היא לשנות את הסביבה. הפרויקט מציע 100 חניות ציבוריות לטובת הציבור בחניה תת קרקעית. היזם מציג את פרויקט כחדיש שנותן מענה לצרכי ציבור, כולל מאגר דירות קטנות להשכרה.

העירייה מעוניינת כי הדיור להשכרה יהיה לפרק זמן של 25 שנה. היתה החלטת ועדה מקומית ל-20 שנה.

יועץ משפטי: הייעוד התקף הוא באוריינטציה ציבורית של דיור מוגן. ראה סעיף 6.7 בתכנית המאושרת נת/800/42 א.

מתכנן המחוז: תכנית לב העיר כוללת התוויית מדיניות ותפיסה תכנונית והתכנית אינה תואמת לה. **נציגת עיריית נתניה:** תכנית לב העיר עדיין לא היתה בדיון. לא ניתן לדעת מה יעלה בגורלה וכמה זמן עד שתאושר.

נציג רמ"י: מאוד בעייתי כי באזור של שווקים תבנה עוצמה כזאת של זכויות ובינוי. **יו"ר הועדה:** התכנית התקפה קבעה כי בתום 10 שנים, מקבצי הדיור הופכים לדיור מוגן. יש לראות פרוגרמה של הצרכים לדיור מוגן בשכונה ובעיר בטרם קבלת החלטה בדבר ביטול דיור מוגן.

דיון פנימי:

יו"ר הועדה: ספק האם נכון לשנות יעוד של מגרש לדיור מוגן.

נציג רמ"י: במידה והתכנון היה כולל שצ"פ ובינוי שונה היה ניתן לבחון התכנית. התפיסה של הפרויקט מאוד אינטנסיבית. תכנית לב העיר צריכה לבחון את הנושא.

נציגת לשכת התכנון: יש להסתכל על התכנית כחלק ממתחם השוק. האם נכון לשים פה מבנה בגובה זה ומה ההשלכות למקום ליד השוק ההיסטורי.

החלטה:

לאחר ששמעה את עמדת יזמי התכנית והעירייה, מחליטה הועדה כי מדובר במתחם הממוקם במרכז העיר בצמוד לשוק העירוני, מקום שיש לגבש לגביו תכנון מיטבי באופן שייתן מענה הולם לצרכי הציבור הנדרשים שחשיבותם מרכזית לאור מיקומו בלב העיר.

התכנית המוצעת אינה תואמת לתכנית "לב העיר" המקודמת בימים אלו על ידי עיריית נתניה, אשר נותנת כלים והנחיות לתכנון ועיצוב הבינוי והמרחב הציבורי, הן מבחינת זכויות ונפחי הבנייה והן מבחינת אופי הבינוי.

התכנית המוצעת חורגת באופן משמעותי מנפחי הבנייה המוצעים בתכנון המתגבש לתכנית "לב העיר", ומבטלת שביל שהיה קיים וחיבר את רחוב ראובן ברקת צפונה עד למתחם השוק. התכנית לא מקצה שטחי ציבור שחיוניותם בלב העיר מהותית. בנוסף, התכנית מבטלת יעוד קרקע לדיור מוגן (התכנית התקפה קבעה שימוש למקבצי דיור המיועדים לאוכלוסיות נזקקות להגנה כגון: קשישים, עולים חדשים וכדומה, אשר פוקע תוך 10 שנים והופך לדיור מוגן). בהקשר זה מציינת הועדה את החשיבות שהיא רואה בשימושים למקבצי דיור לעולים ובדיור מוגן וכי יש לשלב שימושים אלה במקום מרכזי הנותן שירות ראוי לאוכלוסייה זו ומשלב אותה בלב מרקם העירוני. לפיכך, ובטרם ביטול יעוד קרקע לדיור מוגן, יש לערוך פרוגרמה מסודרת המוכיחה כי קיים מענה מלא לצרכים אלה. כמו כן ראוי לקבל את התייחסות משרד הקליטה.

בשולי הדברים מציינת הועדה כי התכנית מציעה מספר חניות הגדול מתקן החניה הארצי אשר אינו תורם למאמצים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית מקיימת בתחום מרכז העיר ובמרקם עירוני מתפקד.

לאור האמור מחליטה הועדה לדחות את התכנית, ככל שתוגש תכנית חדשה תיבחן זו לגופה.

8. תוכנית - תמא/ 15/ ב : שדה תעופה זמני - הרצליה

רקע:

שטח התכנית הינו 146.526 דונם בהתאם לשטח השדה הקיים.

מטרת התכנית הינה:

הסדרת השימוש בשדה התעופה הקיים הרצליה כשדה תעופה זמני, תוך קביעת הגבלות הבניה, שמירה נאותה על בטיחות הטיסה והתאמת השימוש בשדה ובמבנים הקיימים בו בהתאם להוראות כל דין.

עיקרי הוראות התכנית:

- א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לייעודי קרקע לנמל תעופה – למסלולי טיסה, לנמל תעופה - לאזורי שירות ולדרך מוצעת והשימושים המותרים בהם.
- ב. קביעת שטחי בניה והוראות בניה.
- ג. קביעת הגבלות בניה בכל הקשור לבניה לגובה, למזעור סכנת ציפורים לתעופה ולשימוש בקרקע באזורים חשופים לרעש.
- ד. קביעת הוראות לפקיעת שדה התעופה ולביטול הגבלות הבניה הקיימות בגינו.

המועצה הארצית בישיבתה בתאריך 13.10.15 קבעה כי תמ"א 15/ב תקבע את שטח השדה הקיים כשדה זמני, תלווה בתסקיר השפעה על הסביבה, תתייחס למבנים ולמתקנים הקיימים בשדה, וכן תבחן את מגבלות הבניה ותצמצם אותן ככל הניתן.

המועצה הארצית בישיבתה בתאריך 4.4.17 החליטה לאשר את הנחיות תסקיר הסביבה בכפוף לכך שבסעיף 4.2 להנחיות תתווסף התייחסות לחומרי הדברה.

בתאריך 27.1.19 המועצה הארצית לתכנון ולבניה העבירה את התכנית להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבניה ולהשגות הציבור לתקופה של 60 יום עד לתאריך 31.3.19. התוכנית הועברה בהתאם לס' 52 (ב) לוועדות המקומיות שבתחומה להתייחסות.

עיריית רעננה ומועצה אזורית חוף השרון ולא העבירו הערות לתכנית.

עיקרי הדיון:

מתכנן התכנית: מציג מצגת רקע של התוכנית לחברי הוועדה.

נציגת לשכת התכנון: תחום התוכנית לא נמצא במחוז מרכז, חשוב להבין מה ההשפעה של התוכנית על מחוז מרכז.

עיקרי הדיון הפנימי:

נציגת לשכת תכנון: לאור העובדה שהתוכנית מצמצמת את המגבלות שלה אין הערות מיוחדות לתוכנית.

החלטה:

לוועדה המחוזית אין הערות לתכנית.

11. תוכנית - 417-0528968 : שמורת טבע אוג קוצני שד/222 – פנימי (מחוץ לסדר היום)

רקע:

מטרת התכנית קביעת שמורת טבע, בשטח של כ-260 דונם, בשיפוליו המערביים של השומרון בסמיכות ליישובים נירית ומתן ומצפון ליער חורשים. מדובר באזור בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה שמהווה חלק מהסדרון האקולוגי הארצי ומרצף שטחים פתוחים באזור. השמורה מאופיינת בריכוז שיחי אוג קוצני הגדלים בה היא משמרת נופי עבר. השמורה סומנה בתמ"מ 3 / 21 מערבית ובצמוד לשטח השמורה הקיים בפועל, על כן, התכנית מציעה שינוי יעוד משמורת טבע לחקלאי בדרום מזרח התכנית, ובמרכזה שינוי יעוד מחקלאי לשמורת טבע. כמו כן, כוללת התכנית יעוד חקלאי במערב התכנית.

התכנית נדונה בתאריך 25.3.19 והוחלט על הפקדת בתנאים ובין היתר נכתב בהחלטה כי "השטח החקלאי ישמש לחקלאות בהתאם לתוספת הראשונה לחוק התו"ב ללא מבנים חקלאיים כלל. יותרו כיסוי רשת, גידור ומנהרות עבירות עד גובה 3 מטר".

נציגת משרד החקלאות הסבה את שתשומת הלב לכך שעל פי תקנות הפטור גובה כיסוי רשת ומנהרת הוא עד 4.5 מ' ועל כן יש סתירה בגוף ההחלטה.

החלטה:

ההחלטה תתוקן וייכתב בה "גידור ומנהרות עבירות בהתאם לתקנות הפטור מהיתר".